

19_email_mieter_innenbesichtigung.eml

Von	Lukas Sommer <lukas.sommer81@gmx.de>
An	Ralf Benderoth <r.benderoth@benderoth-kassel-immobilien.de>
Datum	Fri, 15 May 2026 21:38:12 +0200
Betreff	Ihr Schreiben vom 12.05. wegen Besichtigung Wohnung Nr. 9

Sehr geehrter Herr Benderoth,

ich habe jetzt schon das dritte Schreiben von Ihnen wegen einer Innenbesichtigung bekommen und möchte das mal in Ruhe erklären, am Telefon erreicht man Sie ja nie direkt sondern immer nur das Büro.

Ich lasse grundsätzlich niemanden in die Wohnung, den ich nicht kenne. Beim letzten Termin vom Gutachter stand der ohne Ankündigung mit zwei weiteren Personen vor der Tür, das ging mir zu weit. Ich arbeite im Schichtdienst und schlafe tagsüber, das interessiert offenbar keinen.

Zu den Namen am Klingelschild: Da stehen drei Namen, weil meine frühere Mitbewohnerin und ihr Partner nie ihre Schilder abgemacht haben. Das Schild "Atelier Nordbogen" am Briefkasten stammt auch noch von ihr, sie bekommt ab und zu Post, die ich sammle und weiterschicke. Ich betreibe hier kein Gewerbe, das habe ich Ihnen schon zweimal geschrieben.

Die Miete zahle ich pünktlich, seit Sie das Konto verwalten genauso wie vorher. Bei Einzug habe ich übrigens 3.960 Euro Kautions an Herrn Albrecht bar übergeben, dafür hätte ich gern mal einen Nachweis, wo das Geld jetzt eigentlich ist, eine Quittung habe ich damals nicht bekommen, das war alles sehr hemdsärmelig.

Wenn eine Besichtigung sein muss, dann bitte mit mindestens zwei Wochen Vorlauf und an einem Samstag. Einfach so kommt mir hier keiner rein.

Mit freundlichen Grüßen

Lukas Sommer

Eppendorfer Mühlenbogen 16, 20249 Hamburg

20_mietkonto_zwangsverwaltung_auszug.csv

Buchungsdatum	Vorgang	Betrag EUR	Gegenseite	Bemerkung
02.12.2025	Mieteingang Dezember	1580,00	Sommer, Lukas	Verwendungszweck Miete 12/25
15.12.2025	Hausgeld Dezember	-512,00	WEG Eppendorfer Mühlenbogen 16, Konto Eppendorfer I mmobilienverwaltung GmbH	laufender Wirtschaftsplan
02.01.2026	Mieteingang Januar	1580,00	Sommer, Lukas	Verwendungszweck Miete 1/26
15.01.2026	Hausgeld Januar	-512,00	WEG Eppendorfer Mühlenbogen 16	laufender Wirtschaftsplan
19.01.2026	Kleinreparatur Heizungsventil	-148,75	Fa. Rothert Haustechnik, Hamburg	Rechnung 26-0119, Beauftragung Zwangsverwalter
02.02.2026	Mieteingang Februar	1580,00	Sommer, Lukas	Verwendungszweck Miete 2/26
16.02.2026	Hausgeld Februar	-512,00	WEG Eppendorfer Mühlenbogen 16	laufender Wirtschaftsplan
27.02.2026	Vergütung Zwangsverwalter Q4/2025	-892,50	Benderoth & Kassel I mmobilienverwaltung GmbH	Festsetzung AG Hamburg 71 L 44/25 vom 18.02.2026
02.03.2026	Mieteingang März	1580,00	Sommer, Lukas	Verwendungszweck Miete 3/26
16.03.2026	Hausgeld März	-512,00	WEG Eppendorfer Mühlenbogen 16	laufender Wirtschaftsplan
01.04.2026	Mieteingang April	1580,00	Sommer, Lukas	Verwendungszweck Miete 4/26
15.04.2026	Hausgeld April	-512,00	WEG Eppendorfer Mühlenbogen 16	laufender Wirtschaftsplan
04.05.2026	Mieteingang Mai	1580,00	Sommer, Lukas	Verwendungszweck nur Name, Zuordnung durch Verwalter
15.05.2026	Hausgeld Mai	-512,00	WEG Eppendorfer Mühlenbogen 16	laufender Wirtschaftsplan
02.06.2026	Mieteingang Juni	1580,00	Sommer, Lukas	Verwendungszweck Miete 6/26
15.06.2026	Hausgeld Juni	-512,00	WEG Eppendorfer Mühlenbogen 16	laufender Wirtschaftsplan
30.06.2026	Anfrage Kautionskonto	0,00	Nordelbe Kreditbank AG	kein auf die Schuldner oder den Mieter lautendes Mietkautionskonto ermittelt, Rückfrage beim Mieter läuft

Tabellenblatt: BietverzeichnisBietverzeichnis – Versteigerungstermin 16.07.2026 · Az. 71 K 18/26

Objekt: WE Nr. 9, Eppendorfer Mühlenbogen 16, 20249 Hamburg · Verkehrswert: 685.000,00 EUR

Bieter

Bevollmächtigter

Uhrzeit

Bargebot (EUR)

Delta zum Vorgebot

Höchststand

Bemerkung

Nordhafen Immobilien UG

GF Paul Körner

10:40

420000

0

420000

BH Capital GmbH & Co. KG

RA Dr. Kai Brehmer

10:43

450000

Elke Sonnenberg

—

10:46

465000

Privatbieterin

Nordhafen Immobilien UG

GF Paul Körner

10:49

480000

Übersteigt 7/10-Grenze

BH Capital GmbH & Co. KG

RA Dr. Kai Brehmer

10:52

495000

Nordhafen Immobilien UG

GF Paul Körner

10:55

505000

BH Capital GmbH & Co. KG

RA Dr. Kai Brehmer

10:59

515000

Nordhafen Immobilien UG

GF Paul Körner

11:03

520000

BH Capital GmbH & Co. KG

RA Dr. Kai Brehmer

11:07

522000

Nordhafen Immobilien UG

GF Paul Körner

11:10

524000

Elke Sonnenberg

—

11:14

526000

BH Capital GmbH & Co. KG

RA Dr. Kai Brehmer

11:16

528000

Nordhafen Immobilien UG

GF Paul Körner

11:19

530000

BH Capital GmbH & Co. KG

RA Dr. Kai Brehmer

11:23

532000

Nordhafen Immobilien UG

GF Paul Körner

11:25

534000

HÖCHSTGEBOT – Zuschlag

Zusammenfassung

Höchstgebot (Ersteher)

Nordhafen Immobilien UG

534000

7/10-Grenze (§ 74a ZVG)

479500

Übersteigt – kein Versagungsgrund

5/10-Grenze (§ 85a ZVG)

342500

Nicht gefährdet

Sicherheitsleistung (10 %)

68500

§ 67 ZVG

Verkehrswert (§ 74a ZVG)

685000

Festgesetzt 14.05.2026

Tabellenblatt: Teilungsplan

Teilungsplan – Az. 71 K 18/26 · Amtsgericht Hamburg · Bargebot 534.000,00 EUR

Objekt: WE Nr. 9, Eppendorfer Mühlenbogen 16, 20249 Hamburg · Versteigerungstermin: 16.07.2026

Die Rangklassen richten sich nach § 10 Abs. 1 ZVG. Höhere Rangklassen (niedrigere Zahlen) werden vor nachrangigen befriedigt.

Rang- klasse

Gläubiger / Position

Angemeldete Forderung (EUR)

Zinsen / Kosten (EUR)

Anerkannt (EUR)

Befriedigt (EUR)

Restforderung (EUR)

A. Erlösverteilung: Eingangsgröße

Bargebot (Erlös)

534000

534000

Zinsansprüche auf Bargebot (§ 49 Abs. 2 ZVG, Schätzung)

0

0

0

Verfügbare Teilungsmasse

B. Rangklasse 1 – Öffentliche Lasten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 ZVG)

1

Grundsteuer Hamburg 2025 (vorläufige Schätzung)

1240

0

1240

1240

1

Grundsteuer Hamburg 2026 (anteilig Jan–Jul, Schätzung)

725

0

725

725

Summe Rangklasse 1

C. Rangklasse 2 – Hausgeld WEG (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG, max. 5 % VW = 34.250,00 EUR)

2

WEG Eppendorfer Mühlenbogen 16 – Hausgeld-Rückstände 2024

6144

0

6144

6144

2

WEG – lfd. Hausgeld Jan–Jul 2026 (7 × 512 EUR, unbezahlt per Zuschlagstermin)

3584

0

3584

3584

2

Zwangssicherungshypothek WEG (Abt. III Nr. 2, Kapital)

38400

0

28522

28522

Kapital anerkannt soweit 5 %-Grenze nicht überschritten

Summe Rangklasse 2

D. Rangklasse 4 – Kosten des Verfahrens (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 ZVG)

4

Gerichtsgebühren (GKG, 3,0-facher Satz, Wert 685.000 EUR)

7242

0

7242

7242

4

Gutachterhonorar Dipl.-Ing. Malkwitz

3800

0

3800

3800

4

Gerichtliche Auslagen (Bekanntmachungen, Zustellungen)

1240

0

1240

1240

4

Zwangsverwalterkosten (71 L 44/25, Schätzung)

7232

0

7232

7232

Summe Rangklasse 4

E. Rangklasse 5 – Grundpfandrecht betreibende Gläubigerin (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 ZVG)

5

Nordelbe Kreditbank AG – Grundschild Kapital (Abt. III Nr. 1)

520000

0

520000

5

Nordelbe Kreditbank AG – aufgelaufene Zinsen (Schätzung 4,5 % p.a. seit 2023)

0

42120

42120

5

Nordelbe Kreditbank AG – Vollstreckungskosten

0

8450

8450

5

Angemeldete Gesamtforderung Nordelbe KB

F. Verteilung des Resterlöses auf betreibende Gläubigerin

5

Verfügbare Masse nach Rang 1–4

5

Nordelbe Kreditbank AG – Auszahlung (Resterlös)

Summe Rangklasse 5 (Befriedigung)

G. Ergebnis

Gesamterlös

534000

Ausgekehrt an Gläubiger gesamt

Verbleibender Überschuss (§ 107 ZVG → Schuldner)

Tabellenblatt: Vergleichswert

Verkehrswertermittlung – Vergleichswertverfahren (§§ 15, 16 ImmoWertV)

Az. 71 K 18/26 · WE Nr. 9, Eppendorfer Mühlenbogen 16, 20249 Hamburg · Stichtag: 28.04.2026

A. Vergleichspreise (Vergleichsdaten, Stichtag ca. 28.04.2026)

Vergleichsobjekt

Wohnfläche (qm)

Lage

Kaufpreis (EUR)

EUR/qm

Abgleich Ausstattung

Bereinigter EUR/qm

V1: Hegestraße 22, Eppendorf

88

Eppendorf

598000

+/- 0 %

V2: Ludolfstraße 9, Eppendorf

97.5

Eppendorf

675000

+/- 0 %

V3: Erikastraße 15, Eppendorf

91

Eppendorf

636000

+/- 0 %

V4: Geibelstraße 5, Harvestehude

102

Harvestehude

740000

+/- 0 %

V5: Brahmsallee 33, Harvestehude

83

Harvestehude

568000

+/- 0 %

Mittelwert

B. Wertermittlung Bewertungsobjekt

Position

Wohnfläche (qm)

EUR/qm

Rohwert (EUR)

Korrekturfaktor

Betrag (EUR)

Kumuliert (EUR)

Rohwert (95,30 qm × Mittelwert EUR/qm)

95.3

1,000

Ausstattungskorrektur (Altbau 1890, kein Lift)

-0,015

Balkongröße Hofseite (positiv)

+0,005

Bereinigter Vergleichswert

Abschlag fehlende Innenbesichtigung

-25000

Abschlag Miet-/Nutzungsunklarheit (Atelier Nordbogen)

-10000

Marktbereinigter Wert

Rundung auf 5.000 EUR (Marktentscheidung)

685000

C. Schutzgrenzen §§ 74a, 85a ZVG

Grenze

Formel

Betrag (EUR)

Höchstgebot (EUR)

Unterschreitung?

7/10-Grenze (§ 74a ZVG)

$685.000 \times 70 \%$

534000

534000

5/10-Grenze (§ 85a ZVG)

$685.000 \times 50 \%$

534000

534000

Tabellenblatt: Ertragswert

Verkehrswertermittlung – Ertragswertverfahren (§§ 17–20 ImmoWertV) – Plausibilisierung

Az. 71 K 18/26 · Stichtag: 28.04.2026 · Dient als Plausibilisierung des Vergleichswerts

A. Ertragsverhältnisse

Position

Eingabe

Berechnung (EUR)

Ergebnis (EUR)

Anmerkung

Nettokaltmiete monatlich (aktuell)

1320

§ 17 ImmoWertV

Jahresrohmiete (JRM)

Basis Ertragswert

./. Verwaltungskosten (3 % JRM)

0.03

Pauschalansatz

./. Instandhaltungskosten (6 % JRM)

0.06

Altbau-Ansatz

./. Mietausfallwagnis (3 % JRM)

0.03

Schätzung

./. Betriebskosten (nicht umlagefähig, 2 % JRM)

0.02

Bewirtschaftungskosten gesamt

Jahresreinertrag

Liegenschaftszinssatz (Annahme WE Eppendorf 2026)

0.025

§ 14 ImmoWertV

Restnutzungsdauer (geschätzt, Baujahr 1890/1994)

60

Jahre

Vervielfältiger (Barwertfaktor, LZS 2,5 %, RND 60 J.)

Gebäudeertragswert

Bodenrichtwert (Hamburg-Eppendorf, Schätzung)

3200

EUR/qm

Grundstücksfläche anteilig (MEA 39,20/1.000 × 612 qm)

qm

Bodenwertanteil

EUR

Vorläufiger Ertragswert

Gerundeter Ertragswert

465000

B. Ergebnisvergleich

Verfahren

Ergebnis (EUR)

Gewichtung

Gewichteter Wert (EUR)

Anmerkung

Vergleichswertverfahren (Hauptmethode)

685000

1

Maßgeblich

Ertragswertverfahren (Plausibilisierung)

465000

0

Nur zur Plausibilisierung

Verkehrswert (§ 194 BauGB)

685000

Festgesetzt 14.05.2026

02_terminsbekanntmachung.docx

Terminsbekanntmachung

Amtsgericht Hamburg

Abteilung 71

Aktenzeichen: 71 K 18/26

Termin

Feld	Inhalt
Versteigerungstermin	16.07.2026, 10:00 Uhr
Sitzungsort	Amtsgericht Hamburg, Sievekingplatz 1, Saal 214
Verfahrensart	Zwangsversteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung
Objekt	Wohnungseigentum Nr. 9, 3. Obergeschoss links
Adresse	Eppendorfer Mühlenbogen 16 / Heilwigbogen 4, 20249 Hamburg
Verkehrswert	685.000,00 EUR
Sicherheitsleistung	regelmäßig 68.500,00 EUR

Kurzbeschreibung

39,20/1.000 Miteigentumsanteil an einem mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 9. Die Wohnung liegt im 3. Obergeschoss eines um 1890 errichteten Altbaus mit Dachgeschossausbau aus den 1990er Jahren. Wohnfläche laut Teilungserklärung ca. 95,30 qm.

Hinweise

- Das Objekt ist vermietet.
- Die Wertermittlung beruht auf Außenbesichtigung und vorgelegten Unterlagen.
- Das geringste Gebot ist im Termin festzustellen.
- Bieter müssen die Sicherheitsleistung in zulässiger Form erbringen.
- Maßgeblich sind die gerichtlichen Versteigerungsbedingungen im Termin.

Foto-/Anlagenbeschreibungen

- [FOTO-BESCHREIBUNG: Straßenansicht Altbau, keine echte Fotodatei]
- [FOTO-BESCHREIBUNG: Grundriss Wohnung Nr. 9, keine echte Fotodatei]
- [FOTO-BESCHREIBUNG: Lagekarte Eppendorf, keine echte Kartendatei]

Wohnungsgrundbuch - anonymisierter Auszug

Grundbuch von Hamburg-Eppendorf, Blatt 48291

Amtsgericht Hamburg - Grundbuchamt

Abdruck vom 19.05.2026

Bestandsverzeichnis

Feld	Inhalt
Lfd. Nr.	1
Miteigentumsanteil	39,20/1.000
Grundstück	Gemarkung Eppendorf, Flurstück 1842/7
Größe	612 qm
Gebäude	Mehrfamilienhaus mit Vorderhaus und Seitenflügel
Sondereigentum	Wohnung Nr. 9 im Haus Eppendorfer Mühlenbogen 16, 3. Obergeschoss links
Wohnfläche laut Teilungserklärung	ca. 95,30 qm

Abteilung I - Eigentümer

Lfd. Nr.	Eigentümer
1	Erbengemeinschaft nach Jonas R. Albrecht, bestehend aus zwei Miterben

Abteilung II - Lasten und Beschränkungen

Lfd. Nr.	Eintragung
2	Die Zwangsverwaltung ist angeordnet. Amtsgericht Hamburg, 71 L 44/25. eingetragen am 18.11.2025.
3	Die Zwangsversteigerung ist angeordnet. Amtsgericht Hamburg, 71 K 18/26. eingetragen am 12.02.2026.
4	Sanierungsvermerk nach aktenkundigem Erhaltungsgebiet "Eppendorf-Ost"; Einzelprüfung erforderlich.

Abteilung III - Grundpfandrechte

Lfd. Nr.	Recht
1	Grundsschuld über 520.000,00 EUR für Nordelbe Kreditbank AG, Hamburg
2	Zwangssicherungshypothek über 38.400,00 EUR für Wohnungseigentümergeinschaft

Prüfnotiz

- Bestehenbleibende Rechte sind im Versteigerungstermin und anhand der Versteigerungsbedingungen zu klären.
- Abteilung-II-Rechte können wirtschaftlich entscheidend sein.
- Sanierungsvermerk ist nur soll aber die Prüfung öffentlich-rechtlicher Bindungen trainieren.

WOHNRAUMMIETVERTRAG

Wohnung Nr. 9, Eppendorfer Mühlenbogen 16 / Heilwigbogen 4, 20249 Hamburg

Vermieter	Erbengemeinschaft nach Jonas R. Albrecht, bestehend aus Heinrich J. Albrecht, Holtenauer Straße 88, 24105 Kiel, und Sofie Albrecht-Wegener, Klosterstern 16, 20149 Hamburg
Mieter	Lukas Sommer, Beim Schlump 42, 20144 Hamburg

1. Mieträume und Übergabe

Vermietet wird die im Dachgeschoss gelegene Wohnung Nr. 9 mit drei Zimmern, einem halben Zimmer, Küche, Bad, Flur und Abstellnische. Die Wohnfläche beträgt nach der Teilungserklärung ungefähr 95,30 Quadratmeter. Mitvermietet werden der Kellerraum Nr. K 9 und die Mitbenutzung des Fahrradkellers. Eine Dachterrasse gehört nicht zum Mietgegenstand.

Die Übergabe erfolgt am 29. Oktober 2021 um 15:30 Uhr durch Sofie Albrecht-Wegener. Mietbeginn ist der 1. November 2021. Der Zustand, die Zählerstände und die übergebenen Schlüssel werden in einem gesonderten Übergabeprotokoll festgehalten. Die Wohnung wird in renovierungsbedürftigem Zustand übergeben; sichtbare Gebrauchsspuren und die noch nicht angeschlossenen Heizkörper im vorderen Zimmer sind im Protokoll einzeln aufzunehmen.

2. Vertragszweck und Nutzung

Die Räume dürfen ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden. Eine gewerbliche oder freiberufliche Nutzung, die nach außen in Erscheinung tritt, Kundenverkehr auslöst oder zusätzliche Beschilderung am Haus erfordert, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung beider Vermieter. Die Aufnahme weiterer Personen in den Haushalt ist den Vermietern unter Angabe von Namen und Einzugsdatum mitzuteilen; gesetzliche Ansprüche des Mieters bleiben unberührt.

Der Mieter darf ein Arbeitszimmer für gelegentliche Büroarbeiten ohne Kundenverkehr nutzen. Firmenschilder, Warenlager, regelmäßige Abholungen und die Überlassung einzelner Räume an Dritte sind ohne gesonderte Vereinbarung nicht gestattet.

3. Miete, Renovierungsgutschrift und Vorauszahlungen

Zeitraum	Nettokaltmiete	Betriebskosten	Monatlicher Zahlbetrag
01.11.2021 bis 30.04.2023	850,00 EUR	230,00 EUR	1080,00 EUR
ab 01.05.2023	1320,00 EUR	260,00 EUR	1580,00 EUR

Die vertragliche Nettokaltmiete beträgt 1320,00 EUR monatlich. Für die ersten 18 Monate wird wegen der vom Mieter übernommenen Maler-, Boden- und Anschlussarbeiten eine monatliche Renovierungsgutschrift von 470,00 EUR gewährt. Die Gutschrift endet ohne weitere Erklärung am 30. April 2023. Materialkosten trägt der Mieter; Veränderungen an Leitungen, tragenden Teilen und der Elektroanlage sind hiervon nicht umfasst.

Die Miete ist spätestens am dritten Werktag eines Monats auf das Mietkonto IBAN DE31 2005 0550 1044 7812 09 bei der Hamburger Sparkasse, Kontoinhaberin Erbengemeinschaft Albrecht, zu zahlen. Die Betriebskostenvorauszahlung darf nach einer Abrechnung in Textform angepasst werden.

4. Betriebskosten

Zusätzlich zur Nettokaltmiete trägt der Mieter die umlagefähigen Betriebskosten nach der Betriebskostenverordnung. Hierzu gehören insbesondere Grundsteuer, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung, Müllbeseitigung, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Beleuchtung, Schornsteinreinigung, Sach- und Haftpflichtversicherung, Hauswart sowie die Wartung gemeinschaftlicher technischer Einrichtungen. Verwaltungskosten und Beiträge zur Erhaltungsrücklage werden nicht umgelegt.

Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Soweit Verbrauchswerte vorliegen, wird nach Verbrauch abgerechnet, im Übrigen nach dem in der Wohnungseigentümergeinschaft verwendeten Schlüssel. Der Mieter erhält Einsicht in die Abrechnungsbelege nach Terminvereinbarung.

5. Mietsicherheit

Der Mieter leistet eine Mietsicherheit von 3960,00 EUR. Er ist berechtigt, die Sicherheit in drei gleichen monatlichen Teilzahlungen zu erbringen; die erste Rate ist zu Mietbeginn fällig. Die Vermieter legen den Betrag getrennt von ihrem Vermögen zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz an. Der Mieter erhält nach vollständigem Eingang eine schriftliche Bestätigung.

6. Instandhaltung, Veränderungen und Zutritt

Mängel und Schäden sind unverzüglich mitzuteilen. Der Mieter darf ohne vorherige Zustimmung keine baulichen Veränderungen, Leitungsarbeiten oder Eingriffe in die Dachkonstruktion vornehmen. Das Anschließen der vorhandenen Heizkörper im vorderen Zimmer ist durch einen eingetragenen Fachbetrieb zulässig; Rechnung und Inbetriebnahmeprotokoll sind den Vermietern binnen zwei Wochen nach Ausführung zu übersenden.

Bei konkretem Anlass, insbesondere zur Prüfung angezeigter Schäden, zur Ablesung von Messgeräten oder zur Vorbereitung notwendiger Arbeiten, ist nach angemessener Ankündigung Zutritt zu gewähren. Auf die beruflichen Belange des Mieters ist Rücksicht zu nehmen. Bei Gefahr im Verzug darf die Wohnung ohne vorherige Ankündigung betreten werden.

7. Hausordnung, Untervermietung und Schlüssel

Die als Anlage beigefügte Hausordnung ist Bestandteil des Vertrags. Untervermietung und sonstige Gebrauchsüberlassung bedürfen der vorherigen Zustimmung, soweit nicht ein gesetzlicher Anspruch besteht. Bei Übergabe werden zwei Haustürschlüssel, drei Wohnungsschlüssel, ein Kellerschlüssel und zwei Briefkastenschlüssel ausgegeben. Nachschlüssel sind bei Vertragsende vollständig zurückzugeben.

8. Dauer und Kündigung

Das Mietverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Für ordentliche und außerordentliche Kündigungen gelten die gesetzlichen Vorschriften. Kündigungen bedürfen der gesetzlich vorgesehenen Form. Mehrere Vermieter können Erklärungen nur gemeinschaftlich oder durch einen nachgewiesenen Bevollmächtigten abgeben.

9. Nebenabreden und Anlagen

Mündliche Nebenabreden bestehen nach übereinstimmender Erklärung der Parteien nicht. Änderungen und Ergänzungen sollen aus Beweisgründen in Textform festgehalten werden. Unwirksame Einzelbestimmungen berühren die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarungen nicht; an ihre Stelle tritt die gesetzliche Regelung.

Anlagen: Übergabeprotokoll; Hausordnung; Grundriss der Wohnung Nr. 9; Information zur Verarbeitung der Mieterdaten; Lastschrift- und Kontoblatt für die Mietzahlungen.

Hamburg, 26. August 2021	Hamburg, 26. August 2021
Heinrich J. Albrecht / Sofie Albrecht-Wegener für die Vermieterseite	Lukas Sommer Mieter

VERKEHRSWERTGUTACHTEN

im Zwangsversteigerungsverfahren

Feld	Inhalt
Gutachtennummer	2026-HH-117
Aktenzeichen	71 K 18/26
Amtsgericht	Amtsgericht Hamburg, Abteilung 71
Gutachter	Dipl.-Ing. Thorsten Malkwitz, öbuv Sachverständiger
Wertermittlungstichtag	28.04.2026
Auftraggeber	Amtsgericht Hamburg, Abteilung 71
Objekt	WE Nr. 9, Eppendorfer Mühlenbogen 16 / Heilwigbogen 4, 20249 Hamburg
Ergebnis	Verkehrswert: 685.000,00 EUR

1. Aufgabe und Auftrag

Das Amtsgericht Hamburg, Abteilung 71, hat den Unterzeichner im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens 71 K 18/26 mit der Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) der im Betreff genannten Eigentumswohnung beauftragt. Grundlage ist Paragraph 74a Abs. 5 ZVG i.V.m. Paragraphen 194, 195 BauGB. Der Verkehrswert ist derjenige Preis, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Eine Innenbesichtigung wurde vom Mieter L. Sommer trotz mehrfacher Anfrage nicht gestattet. Die Bewertung beruht auf Außenbesichtigung (12.04.2026), Aktenlage, Gutachterausschussdaten Hamburg und öffentlich zugänglichen Vergleichsdaten.

2. Beschreibung des Bewertungsobjekts

2.1 Lage und Grundstück

Das Bewertungsobjekt liegt im Stadtteil Hamburg-Eppendorf, einem gewachsenen innerstädtischen Wohnquartier mit überwiegend gründerzeitlicher Bebauung. Die Mikrolage Eppendorfer Mühlenbogen / Heilwigbogen ist charakterisiert durch Altbau-Mehrfamilienhäuser, eine gute ÖPNV-Anbindung (U3, mehrere Buslinien), Nähe zum Eppendorfer Park und gehobene Nahversorgungsinfrastruktur. Die Lage ist als sehr gut einzustufen.

Merkmal	Befund
Gemarkung	Eppendorf
Flurstück	1842/7
Grundstücksgröße	612 qm
Miteigentumsanteil	39,20/1.000

GRZ / GFZ	nicht ermittelt; Altbestand
Bebauungsplan	nicht bekannt; Innenbereich Paragraph 34 BauGB
Denkmalschutz	nicht eingetragen; Erhaltungsgebiets-Vermerk Eppendorf-Ost

2.2 Gebäude

Das Gebäude ist ein Altbau-Mehrfamilienhaus mit Vorderhaus und Seitenflügel, errichtet um 1890. Das Dachgeschoss wurde um 1994 ausgebaut. Das Vorderhaus ist fünfgeschossig (Erdgeschoss + vier Obergeschosse + DG). Die Fassade zeigt baujahrestypische Stuck- und Putzgliederung; bei der Außenbesichtigung wurden kleinere Putzausbrüche im Bereich des 3. Obergeschosses links festgestellt.

Merkmal	Befund
Baujahr Vorderhaus	um 1890
Baujahr DG-Ausbau	um 1994
Bauweise	Massivbau, Ziegelmauerwerk
Heizung	Zentralheizung (Gas), laut Mietvertrag
Dach	Steildach mit DG-Ausbau, Zustand von außen unauffällig
Fassade	Putz/Stuck, kleinere Schäden an OG 3 links
Treppenhaus	Zustand bei Augenschein von innen (Eingangstür): mittelmäßig
Aufzug	Nicht vorhanden (laut Teilungserklärung)
Wohnheiten im Gebäude	Schätzung 12-14 Einheiten

2.3 Bewertungseinheit

Die Bewertungseinheit ist die Eigentumswohnung Nr. 9 im 3. Obergeschoss links des Vorderhauses. Sie ist durch Teilungserklärung und Grundbuch ausgewiesen.

Merkmal	Befund
Einheitennummer	WE Nr. 9
Geschoss	3. Obergeschoss links
Zimmer	3 (Wohn- / Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer)
Nebenräume	Diele, Küche, Bad/WC, Balkon zur Hofseite
Wohnfläche laut TE	95,30 qm
Nutzung	Wohnraummiete seit 01.11.2021
Keller	Abstellraum im UG zugeordnet (laut TE)
Sondernutzungsrecht	keines bekannt

3. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Zum Wertermittlungstichtag ist die Wohnung vermietet. Es besteht ein Mietvertrag vom 26.08.2021 zwischen der Erbengemeinschaft Albrecht und L. Sommer. Die anfängliche Nettokaltmiete von 850,00 EUR wurde mit Renovierungsleistungen des Mieters begründet; seit dem 01.05.2023 beträgt die Nettokaltmiete 1.320,00 EUR monatlich.

Zeitraum	Nettokaltmiete	BK-Vorauszahlung	Gesamt
----------	----------------	------------------	--------

01.11.2021 – 30.04.2023	850,00 EUR	230,00 EUR	1.080,00 EUR
ab 01.05.2023	1.320,00 EUR	260,00 EUR	1.580,00 EUR

Am Klingelschild wurden drei Namen festgestellt; am Briefkasten befindet sich zusätzlich die Bezeichnung "Atelier Nordbogen". Die tatsächliche Nutzung ist ungeklärt. Dies wurde bei der Wertfindung als Abschlag berücksichtigt.

Die WEG erhebt ein monatliches Hausgeld von 512,00 EUR (davon 126,00 EUR Erhaltungsrücklage). Eine Sonderumlage für Steigleitungen und Dachentwässerung steht im Raum; ein Beschluss liegt nicht vor.

4. Wertermittlung - Vergleichswertverfahren

Da ausreichende Vergleichsdaten für Eigentumswohnungen in Hamburg-Eppendorf vorliegen, wird das Vergleichswertverfahren gemäß Paragraphen 15, 16 ImmoWertV als Hauptmethode herangezogen. Das Ertragswertverfahren dient als Plausibilisierung.

4.1 Vergleichsdaten

Vergleichsobjekt	Lage	Wfl. qm	Kaufpreis	EUR/qm
V1: Hegestraße	Eppendorf	88,0	598.000	6.795
V2: Ludolfstraße	Eppendorf	97,5	675.000	6.923
V3: Erikastraße	Eppendorf	91,0	636.000	6.989
V4: Geibelstraße	Harvestehude	102,0	740.000	7.255
V5: Brahmsallee	Harvestehude	83,0	568.000	6.843
Mittelwert				**6.961**

4.2 Anpassungen

Korrekturfaktor	Wert	Begründung
Rohwert Vergleich (95,30 qm × 6.961 EUR/qm)	663.386 EUR	Ableitung aus Vergleichsdaten
Lagekorrektur (Eppendorf vs. Harvestehude)	+0,0 %	Lageniveau vergleichbar
Ausstattungskorrektur (kein Lift, Baujahr 1890)	–1,5 %	ca. –9.951 EUR
Korrekturfaktor Balkongröße Hofseite	+0,5 %	ca. +3.317 EUR
Bereinigter Vergleichswert (gerundet)	≈ 657.000 EUR	
Abschlag fehlende Innenbesichtigung	–25.000 EUR	Innenzustand nicht verifiziert
Abschlag Miet-/Nutzungsunklarheit	–10.000 EUR	Atelier Nordbogen, 3 Klingelnamen
Rundung auf 5.000 EUR	685.000 EUR	nach oben gerundet wegen Nachfragesituation

5. Plausibilisierung - Ertragswertverfahren

Das Ertragswertverfahren nach Paragraphen 17–20 ImmoWertV dient der Plausibilisierung des Vergleichswerts. Es berücksichtigt die nachhaltige Jahresrohmiete und die Bewirtschaftungskosten.

Position	Berechnung	Betrag
Jahresrohmiete (NK) = 1.320 EUR × 12		15.840,00 EUR
./.. Bewirtschaftungskosten (25 % der JRM)	15.840 × 0,25	–3.960,00 EUR
Jahresreinertrag		11.880,00 EUR
Liegenschaftszinssatz (WE Eppendorf, Annahme)	2,5 %	
Vervielfältiger (RND 60 J., LZS 2,5 %)	32,80	
Gebäudeertragswert	11.880 × 32,80	389.664,00 EUR
Bodenwertanteil (MEA 39,20/1.000 × Bodenrichtwert)	Bodenrichtwert ca. 3.200 EUR/qm × 612 qm × 39,20/1.000	75.018,24 EUR
Vorläufiger Ertragswert		464.682,00 EUR
Anmerkung	Ertragswert liegt unter Vergleichswert – typisch für vermietete Wohnungen mit Marktmiete unterhalb Ertragspotenzial in Toplagen	

Der Ertragswert von rd. 465.000,00 EUR bestätigt, dass die aktuelle Miete von 1.320,00 EUR nettokalt unter dem Marktmietpotenzial für diese Lage liegt (angemessene Marktmiete Eppendorf 2026 für 95 qm schätzungsweise 1.600–1.800 EUR nettokalt). Dies erklärt die Differenz zum Vergleichswert: Ein neuer Eigentümer könnte nach Mieterwechsel eine deutlich höhere Miete erzielen.

6. Ergebnis

Verfahren	Wert
Vergleichswertverfahren (Hauptmethode)	685.000,00 EUR
Ertragswertverfahren (Plausibilisierung)	464.682,00 EUR
Verkehrswert (Paragraf 194 BauGB)	**685.000,00 EUR**

Der Verkehrswert der Eigentumswohnung Nr. 9, Eppendorfer Mühlenbogen 16 / Heilwigbogen 4, 20249 Hamburg, wird zum Wertermittlungstichtag 28.04.2026 auf

685.000,00 EUR

(in Worten: sechshundertfünfundachtzigtausend Euro)
festgestellt.

7. Gutachterliche Risikohinweise

1. Der Innenzustand der Wohnung ist nicht verifiziert. Die vorstehenden Feststellungen und Annahmen können durch den tatsächlichen Innenzustand wesentlich abweichen; insbesondere Installationen, Bodenbeläge, Sanitär und etwaige verdeckte Mängel sind unbekannt.
2. Der Miet- und Nutzungsstatus ("Atelier Nordbogen") ist ungeklärt. Bei tatsächlicher gewerblicher Nutzung ohne Erlaubnis ergeben sich mietrechtliche und baurechtliche Risiken.
3. Eine Sonderumlage der WEG für Steigleitungen und Dachentwässerung ist nicht beschlossen, aber im Raum. Je nach Höhe kann dies den wirtschaftlichen Erwerb erheblich belasten.
4. Der Sanierungsvermerk nach Erhaltungsgebiet Eppendorf-Ost ist öffentlich-rechtlicher Natur und kann Modernisierungsvorhaben oder Mieterhöhungen einschränken.
5. Das Gutachten beruht auf den zum Wertermittlungstichtag vorhandenen Unterlagen. Spätere Veränderungen sind nicht berücksichtigt.

Hamburg, 05.05.2026

Dipl.-Ing. Thorsten Malkwitz

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

PROTOKOLL DES VERSTEIGERUNGSTERMINS

Amtsgericht Hamburg, Abteilung 71 – Az.: 71 K 18/26

Feld	Inhalt
Datum	16.07.2026
Uhrzeit Beginn	10:00 Uhr
Uhrzeit Ende	12:47 Uhr
Ort	Amtsgericht Hamburg, Sievekingplatz 1, Saal 214
Rechtspflegerin	Sabine Tönnies, Rechtspflegerin
Urkundsbeamtin	Petra Lüthje, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Aktenzeichen	71 K 18/26
Verfahrensart	Zwangsversteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung (Paragraf 15 ZVG)
Objekt	WE Nr. 9, Eppendorfer Mühlenbogen 16 / Heilwigbogen 4, 20249 Hamburg
Grundbuch	Eppendorf Blatt 48291, 39,20/1.000 MEA

I. Anwesende und Legitimation

Erschienen sind folgende Personen (Legitimation geprüft):

Nr.	Name / Bezeichnung	Eigenschaft	Legitimation
1	Nordelbe Kreditbank AG, vertr. d. RA Gregor Sülfeld	Betreibende Gläubigerin	Vollmacht + HR-Auszug
2	Heinrich J. Albrecht	Schuldner / Miterbe 1	Personalausweis
3	Sofie Albrecht-Wegener, vertr. d. RAin Dr. Claudia Mester	Schuldnerin / Miterbin 2	Vollmacht + PA
4	Nordhafen Immobilien UG, vertr. d. Geschäftsführer Paul Körner	Bieterin	Vollmacht + HR-Auszug
5	Elke Sonnenberg	Bieterin (privat)	Personalausweis
6	BH Capital GmbH & Co. KG, vertr. d. RA Dr. Kai Brehmer	Bieter	Vollmacht + HR-Auszug + PoA

Der Mieter L. Sommer ist nicht erschienen.

II. Eröffnung und Verfahrensstand

Die Rechtspflegerin eröffnet den Termin um 10:00 Uhr. Sie stellt fest, dass das Verfahren ordnungsgemäß eingeleitet wurde, die Terminsbekanntmachung nach

Paragraf 39 ZVG erfolgte und das Verfahren nicht aufgehoben oder einstweilen eingestellt wurde. Ein Antrag auf einstweilige Einstellung nach Paragraf 30a ZVG liegt nicht vor.

Das Objekt wird bekannt gegeben. Die Rechtspflegerin verliest Auszüge aus dem Grundbuchinhalt und stellt die Abteilung-II- und Abteilung-III-Einträge vor.

III. Versteigerungsbedingungen (Paragraf 44 ZVG)

Die Rechtspflegerin verliest die Versteigerungsbedingungen. Es gelten die gesetzlichen Bedingungen nach Paragrafen 44 ff. ZVG, modifiziert durch folgende Feststellungen:

1. Bestehenbleibende Rechte

Nach Prüfung der Rangverhältnisse und der Anträge bestehen keine bestehenbleibenden Rechte im Sinne des Paragraf 52 ZVG, die dem Ersteher gegenüber wirksam bleiben und das Bargebot nicht schmälern. Die Grundschild der Nordelbe Kreditbank AG (Abt. III Nr. 1, 520.000,00 EUR) erledigt sich durch den Zuschlag; sie wird aus der Teilungsmasse befriedigt. Die Zwangssicherungshypothek der WEG (Abt. III Nr. 2, 38.400,00 EUR) erlischt ebenfalls. Der Sanierungsvermerk (Abt. II Nr. 4) ist öffentlich-rechtlicher Natur und besteht als gesetzliche Bindung fort, begründet aber keinen Anspruch im Sinne des ZVG.

Der Vertreter der Nordelbe Kreditbank AG nimmt diese Feststellung ohne Widerspruch zur Kenntnis. RAin Dr. Mester erklärt namens der Schuldnerin, sie nehme dies zur Kenntnis.

2. Sicherheitsleistung (Paragraf 67 ZVG)

Die Sicherheitsleistung beträgt 10 % des Verkehrswerts = 68.500,00 EUR. Zulässig sind: Bankbürgschaft nach Paragraf 239 BGB oder Verrechnungsscheck einer deutschen Großbank, der nicht älter als drei Werktage ist.

Nachweis der Sicherheitsleistung durch die Bieter:

Bieter	Form	Betrag	Akzeptiert
Nordhafen Immobilien UG	Bankbürgschaft Sparkasse Hamburg	68.500,00 EUR	Ja
Elke Sonnenberg	Verrechnungsscheck Hamburger Volksbank	68.500,00 EUR	Ja
BH Capital GmbH & Co. KG	Bankbürgschaft Commerzbank AG	68.500,00 EUR	Ja

3. Geringstes Gebot (Paragraf 49 ZVG)

Die Rechtspflegerin stellt das geringste Gebot fest. Da keine bestehenbleibenden Rechte vorhanden sind, besteht das geringste Gebot ausschließlich aus dem Deckungsgebot (Verfahrenskosten und laufende Zinsen).

Position	Betrag
Verfahrensgebühren (GKG)	7.242,00 EUR

Gerichtliche Auslagen (Gutachten, Bekanntmachungen etc.)	2.200,00 EUR
Sonstige Kosten	5.800,00 EUR
Geringstes Gebot	**15.242,00 EUR**

IV. Biettermin und Gebote (Paragraf 73 ZVG)

Der Biettermin wird eröffnet. Die Rechtspflegerin weist auf die Bietungsregeln, die Schutzgrenzen nach Paragraphen 74a, 85a ZVG sowie die Bedeutung des Zuschlags nach Paragraphen 81 ff. ZVG hin. Die 7/10-Grenze (479.500,00 EUR) und 5/10-Grenze (342.500,00 EUR) werden verlesen.

Der Biettermin beginnt um 10:38 Uhr. Es werden folgende Gebote abgegeben (Zeitstempel gerundet):

Zeit	Bieter	Bargebot	Kumuliert
10:40	Nordhafen Immobilien UG	420.000,00 EUR	420.000,00 EUR
10:43	BH Capital GmbH & Co. KG	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR
10:46	Elke Sonnenberg	465.000,00 EUR	465.000,00 EUR
10:49	Nordhafen Immobilien UG	480.000,00 EUR	480.000,00 EUR
10:52	BH Capital GmbH & Co. KG	495.000,00 EUR	495.000,00 EUR
10:55	Nordhafen Immobilien UG	505.000,00 EUR	505.000,00 EUR
10:59	BH Capital GmbH & Co. KG	515.000,00 EUR	515.000,00 EUR
11:03	Nordhafen Immobilien UG	520.000,00 EUR	520.000,00 EUR
11:07	BH Capital GmbH & Co. KG	522.000,00 EUR	522.000,00 EUR
11:10	Nordhafen Immobilien UG	524.000,00 EUR	524.000,00 EUR
11:14	Elke Sonnenberg	526.000,00 EUR	526.000,00 EUR
11:16	BH Capital GmbH & Co. KG	528.000,00 EUR	528.000,00 EUR
11:19	Nordhafen Immobilien UG	530.000,00 EUR	530.000,00 EUR
11:23	BH Capital GmbH & Co. KG	532.000,00 EUR	532.000,00 EUR
11:25	Nordhafen Immobilien UG	534.000,00 EUR	534.000,00 EUR

Nach 534.000,00 EUR (Nordhafen Immobilien UG, 11:25 Uhr) werden keine weiteren Gebote abgegeben. Die Rechtspflegerin wartet die gesetzliche Dreimal-Frist ab. Sie verliest das Höchstgebot dreimal und fragt nach weiteren Geboten. Keine weiteren Gebote erfolgen.

Der Biettermin endet um 11:47 Uhr.

Höchstgebot:

Bieter	Bargebot
--------	----------

Nordhafen Immobilien UG, vertr. d. GF Paul Körner	534.000,00 EUR
---	----------------

V. Schutzgrenzen und Anträge (Paragrafen 74a, 85a ZVG)

Die Rechtspflegerin weist darauf hin, dass das Höchstgebot von 534.000,00 EUR die 7/10-Grenze (479.500,00 EUR) übersteigt. Eine Versagung nach Paragraph 74a ZVG ist damit nicht möglich.

Die Schuldnerseite (RAin Dr. Mester) stellt keinen Antrag nach Paragraph 74a ZVG. Die betreibende Gläubigerin stimmt dem Zuschlag ausdrücklich zu. Weitere Anträge werden nicht gestellt.

VI. Zuschlagsentscheidung (Paragrafen 81, 83 ZVG)

Nachdem keine Versagungsgründe vorliegen und die Rechtspflegerin keine Hindernisse festgestellt hat, erteilt sie den Zuschlag.

Der Zuschlag wird erteilt.

Feld	Inhalt
Zuschlag an	Nordhafen Immobilien UG
Bargebot	534.000,00 EUR
Zuschlagszeit	12:02 Uhr, 16.07.2026
Rechtspflegerin	Sabine Tönnies

Der Ersteher nimmt den Zuschlag an. Die Rechtspflegerin belehrt über die Folgen des Zuschlags (Paragraph 91 ZVG: Übergang von Besitz, Gefahr und Nutzen auf den Ersteher; Erlöschen der Grundpfandrechte; Entstehung der Zahlungspflicht). Der gesonderte Zuschlagsbeschluss wird zugestellt.

VII. Protokollschluss

Das Protokoll wird von der Urkundsbeamtin Petra Lühje verlesen. Die Rechtspflegerin Sabine Tönnies genehmigt das Protokoll. Der Termin endet um 12:47 Uhr.

Hamburg, 16.07.2026

Sabine Tönnies	Petra Lühje
Rechtspflegerin	Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

AMTSGERICHT HAMBURG

Abteilung 71 – Zwangsversteigerung

Sievekingplatz 1 · 20355 Hamburg

Aktenzeichen: 71 K 18/26
Hamburg, 16.07.2026**ZUSCHLAGSBESCHLUSS****In dem Zwangsversteigerungsverfahren**

Partei	Bezeichnung / Angaben
Betreibende Gläubigerin	Nordelbe Kreditbank AG, Hamburg, vertr. d. RA Gregor Sülfeld
Schuldner / Schuldnerin	Erbengemeinschaft nach Jonas R. Albrecht: Heinrich J. Albrecht und Sofie Albrecht-Wegener
Ersteher	Nordhafen Immobilien UG, vertr. d. GF Paul Körner
Objekt	Wohnungseigentum Nr. 9, eingetragen im Grundbuch Eppendorf Blatt 48291
Grundbucheintrag	39,20/1.000 MEA am Flurstück 1842/7, Gemarkung Eppendorf; Sondereigentum Wohnung Nr. 9, Eppendorfer Mühlenbogen 16, 3. OG li., 20249 Hamburg

BESCHLUSS**Tenor**

Im Versteigerungstermin vom 16.07.2026 wird das vorstehend bezeichnete Wohnungseigentum

der Nordhafen Immobilien UG

zum Bargebot von

534.000,00 EUR

(in Worten: fünfhundertvierunddreißigtausend Euro)

zugeschlagen.

Gründe

I. Verfahrensgang

Die Nordelbe Kreditbank AG hat die Zwangsversteigerung der im Tenor bezeichneten Eigentumswohnung betrieben. Die Zwangsversteigerung wurde mit Beschluss vom 12.02.2026 angeordnet und im Grundbuch eingetragen (Abt. II Nr. 3, Blatt 48291).

Der Versteigerungstermin fand statt am 16.07.2026, 10:00 Uhr, Sievekingplatz 1, Saal 214, Amtsgericht Hamburg. Das Verfahren war ordnungsgemäß bekanntgemacht. Eine einstweilige Einstellung nach Paragraph 30a ZVG war nicht beantragt.

II. Verkehrswert

Der Verkehrswert der Eigentumswohnung war durch Beschluss vom 14.05.2026 auf 685.000,00 EUR (Sechshundertfünfundachtzigtausend Euro) festgesetzt worden. Grundlage war das Gutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. Thorsten Malkwitz vom 05.05.2026 (Gutachtennummer 2026-HH-117).

III. Geringstes Gebot

Das geringste Gebot wurde im Termin auf 15.242,00 EUR festgestellt. Es enthält keine bestehenbleibenden Rechte, da alle eingetragenen Grundpfandrechte nachrangig zum betreibenden Recht der Gläubigerin oder durch den Zuschlag erledigt werden.

IV. Biettermin und Höchstgebot

Im Biettermin wurden insgesamt 15 Gebote von drei Bietern abgegeben. Das höchste Gebot von 534.000,00 EUR wurde von der Nordhafen Immobilien UG abgegeben. Die erforderliche Sicherheitsleistung in Höhe von 68.500,00 EUR wurde in zulässiger Form (Bankbürgschaft) rechtzeitig vor dem Termin nachgewiesen.

V. Kein Versagungsgrund

Das Höchstgebot von 534.000,00 EUR übersteigt die 7/10-Grenze (Paragraph 74a Abs. 1 ZVG) in Höhe von 479.500,00 EUR. Ein Antrag auf Versagung nach Paragraph 74a ZVG wurde nicht gestellt. Die 5/10-Grenze (Paragraph 85a ZVG) von 342.500,00 EUR ist bei weitem nicht unterschritten. Weitere Versagungsgründe nach Paragraphen 83, 84, 85a ZVG liegen nicht vor.

Die betreibende Gläubigerin hat dem Zuschlag ausdrücklich zugestimmt. Der Schuldnerseite wurde das Recht auf Stellungnahme eingeräumt; ein Widerspruch wurde nicht erhoben.

VI. Folgen des Zuschlags

Durch den Zuschlag geht das Eigentum an der Eigentumswohnung auf die Ersteherin über (Paragraf 90 ZVG). Gleichzeitig erlöschen alle in Paragrafen 91, 52 ZVG genannten Rechte am Grundstück, soweit sie nicht nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleiben. Besitz, Gefahr und Nutzen gehen mit Erteilung des Zuschlags auf die Ersteherin über.

Die Ersteherin hat das Bargebot von 534.000,00 EUR zuzüglich etwaiger Zinsen (Paragraf 49 Abs. 2 ZVG) innerhalb der gesetzlichen Frist zu zahlen. Die Sicherheitsleistung wird hierauf angerechnet.

VII. Grundbucheintragung

Das Grundbuchamt wird nach Rechtskraft dieses Beschlusses von Amts wegen ersucht, die Ersteherin als neue Eigentümerin einzutragen und die durch den Zuschlag erloschenen Rechte zu löschen (Paragraf 130 ZVG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist die ****sofortige Beschwerde**** nach Paragraf 97 ZVG zulässig. Die Beschwerde ist innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung des Beschlusses einzulegen. Sie ist beim Amtsgericht Hamburg oder beim Landgericht Hamburg (Rechtsmittelgericht) schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle zu erklären.

Das Rechtsmittel hat keine aufschiebende Wirkung.

Hamburg, 16.07.2026

Sabine Tönnies

Rechtspflegerin

Amtsgericht Hamburg, Abteilung 71

Schuldnermitteilung des Zwangsverwalters an das Vollstreckungsgericht

An:

Amtsgericht Hamburg, Abteilung 71

Sievekingplatz 1

20355 Hamburg

Von:

Ralf Benderoth

Zwangsverwalter

c/o Benderoth & Kassel Immobilienverwaltung GmbH

Grindelallee 99, 20146 Hamburg

Datum: 03.06.2026

Aktenzeichen ZV: 71 L 44/25

Aktenzeichen ZVG: 71 K 18/26

Objekt: WE Nr. 9, Eppendorfer Mühlenbogen 16 / Heilwigbogen 4, 20249 Hamburg

Betreff: Schuldnermitteilung gem. Paragraph 153 ZVG – aktueller Sachstand Zwangsverwaltung und Übergabe an Zwangsversteigerungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erteile hiermit die erbetene Auskunft zum aktuellen Sachstand der Zwangsverwaltung über das im Betreff genannte Objekt sowie zur Vorbereitung der Vermögensübersicht für das Zwangsversteigerungsverfahren 71 K 18/26.

I. Angaben zur Schuldnerin / zum Schuldner

Die Vollstreckungsschuldner sind die Mitglieder der **Erbengemeinschaft nach Jonas R. Albrecht**.

Nach den mir vorliegenden Unterlagen handelt es sich um zwei Miterben:

Schuldnermitteilung des Zwangsverwalters an das Vollstreckungsgericht

Gericht

Nr.	Bezeichnung	Stellung
1	Miterbe 1: Heinrich J. Albrecht, geboren am 14. Februar 1967, Holtenauer Straße 88, 24105 Kiel	Miterbe zu ½
2	Miterbin 2: Sofie Albrecht-Wegener, geboren am 9. November 1972, Klosterstern 16, 20149 Hamburg	Miterbin zu ½

Beide Miterben sind postalisch und telefonisch über ihre jeweils benannten Bevollmächtigten erreichbar. Ein gemeinschaftlicher Vertreter der Erbengemeinschaft für das Verwaltungshandeln wurde nicht bestellt. Entsprechende Mitteilungen wurden stets an beide Miterben gesondert versandt.

II. Sachstand Mietverhältnis

Das Objekt ist seit dem 01.11.2021 an Herrn **L. Sommer** zu Wohnzwecken vermietet. Die aktuelle Nettokaltmiete beträgt 1.320,00 EUR monatlich zuzüglich Betriebskostenvorauszahlungen von 260,00 EUR (gesamt: 1.580,00 EUR monatlich).

Mieteingang und Rückstände

Monat	Fälligkeit	Eingang	Rückstand
Januar 2026	03.01.2026	1.580,00 EUR	—
Februar 2026	03.02.2026	1.580,00 EUR	—
März 2026	03.03.2026	1.580,00 EUR	—
April 2026	03.04.2026	1.580,00 EUR	—
Mai 2026	03.05.2026	1.580,00 EUR	—
Summe 2026		7.900,00 EUR	0,00 EUR

Mietrückstände bestehen zum Berichtszeitpunkt (03.06.2026) nicht. Die Miete wird pünktlich überwiesen.

Nutzungunklarheit: Wie bereits im Gutachten dokumentiert (Az. 2026-HH-117), wurden am Klingelschild drei Namen und am Briefkasten die Bezeichnung "Atelier Nordbogen" festgestellt. Eine tatsächliche Klärung der Nutzung war mir als Zwangsverwalter nicht möglich. Der Mieter bestreitet jede gewerbliche Nutzung. Eine Innenbesichtigung wurde trotz mehrfacher Anfrage nicht gestattet. Ich habe diesbezüglich Herr L. Sommer mit Schreiben vom 14.04.2026 und 12.05.2026 in Verzug gesetzt und empfehle dem Vollstreckungsgericht, dies den Bietern im Versteigerungstermin mitzuteilen.

III. WEG-Hausgeld und Rückstände

Das laufende Hausgeld beträgt gemäß Wirtschaftsplan der WEG Eppendorfer Mühlenbogen 16 für das Jahr 2026 insgesamt 512,00 EUR monatlich (davon 126,00 EUR anteiliger Beitrag zur Erhaltungsrücklage).

Position	Betrag
Hausgeld Jan–Mai 2026 (5 × 512,00 EUR)	2.560,00 EUR
Davon bezahlt aus Mieteinnahmen	2.560,00 EUR
Hausgeld-Rückstände	0,00 EUR
Erhaltungsrücklage gesamt WEG per 31.12.2025	118.450,00 EUR
Anteil WE Nr. 9 an Erhaltungsrücklage (39,20/1.000)	4.643,24 EUR

Zur **Sonderumlage** für Steigleitungen und Dachentwässerung: Aus den WEG-Versammlungsprotokollen ergibt sich, dass eine solche Sonderumlage im Raum steht. Ein Beschluss ist nach meiner Kenntnis noch nicht gefasst worden. Ich habe den WEG-Verwalter, Herrn Marcus

Schuldnermitteilung des Zwangsverwalters an das Vollstreckungsgericht

Gericht

Dreyer, Eppendorfer Immobilienverwaltung GmbH, mit Schreiben vom 20.05.2026 um Bestätigung gebeten. Eine Antwort steht noch aus.

IV. Verfahrenskosten der Zwangsverwaltung (71 L 44/25)

Position	Betrag
Verwalterhonorar Nov. 2025 – Mai 2026 (7 × 900,00 EUR pauschal)	6.300,00 EUR
Auslagen (Porto, Kopien, Fahrten)	312,40 EUR
Steuerberaterkosten für Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2025	620,00 EUR
Summe Verwalterkosten (Schätzung)	7.232,40 EUR

Die Kosten der Zwangsverwaltung sind aus den Mieteinnahmen bestritten worden und werden im Schluss-Rechnungsabschluss nach Beendigung der Zwangsverwaltung vollständig ausgewiesen. Der Überschuss nach Abzug aller Kosten beträgt vorläufig ca. 31.450,00 EUR und wird gemäß Paragraph 155 ZVG zur Tilgung der betreibenden Gläubigerforderung verwendet.

V. Zustand des Objekts

Die Außenbesichtigung des Gebäudes ergibt ein ordentliches Erscheinungsbild. Das Haus ist um 1890 erbaut, das Dachgeschoss wurde um 1994 ausgebaut. An der Fassade sind kleinere Putzschäden im Bereich des 3. Obergeschosses links sichtbar. Das Treppenhaus befindet sich nach Inaugenscheinnahme der Eingangstür im durchschnittlichen Erhaltungszustand; der Briefkastenanlagenbereich ist gepflegt.

Eine Innenbesichtigung der WE Nr. 9 wurde vom Mieter nicht gestattet. Ich empfehle, dies im Gutachten und in den Bekanntmachungsunterlagen deutlich auszuweisen.

VI. Zusammenfassung für das Vollstreckungsgericht

Sachverhalt	Status
Mietrückstände	Keine
Hausgeld-Rückstände	Keine
WEG-Sonderumlage	Unbekannt, Beschluss ausstehend
Nutzungsklärung	Unvollständig
Innenbesichtigung	Nicht möglich
Überschuss aus Zwangsverwaltung	ca. 31.450,00 EUR (vorläufig)

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Zwangsverwalter

Benderoth & Kassel Immobilienverwaltung GmbH

Anlage:

- Anlage 1: Mietkonto-Übersicht Jan–Mai 2026 (tabellarisch)
- Anlage 2: Schreiben an Mieter vom 14.04.2026 und 12.05.2026

- Anlage 3: Schreiben an WEG-Verwalter vom 20.05.2026

Telefonvermerk des Zwangsverwalters

Benderoth & Kassel Immobilienverwaltung GmbH, Grindelallee 99, 20146 Hamburg.
Zwangsverwaltung Amtsgericht Hamburg 71 L 44/25, Objekt Wohnung Nr. 9, Eppendorfer
Mühlenbogen 16 / Heilwigbogen 4, 20249 Hamburg. Vermerk vom 5. Juni 2026, gefertigt von Ralf
Benderoth.

Heute um 11:20 Uhr Telefonat mit Herrn Marcus Dreyer, Eppendorfer Immobilienverwaltung GmbH,
WEG-Verwalter der Gemeinschaft Eppendorfer Mühlenbogen 16, auf meine Anfrage vom 28. Mai.
Dauer etwa fünfzehn Minuten. Herr Dreyer teilte Folgendes mit.

Die Sonderumlage für die Erneuerung der Steigleitungen und der Dachentwässerung ist weiterhin
nicht beschlossen. Das Ingenieurbüro Clasen und Terhorst hat am 21. Mai eine überarbeitete
Kostenschätzung vorgelegt, die nunmehr auf rund 148.000 Euro für die Gesamtmaßnahme lautet; die
erste Schätzung aus dem Herbst lag nach Angabe von Herrn Dreyer noch bei etwa 120.000 Euro. Auf
die Einheit Nr. 9 entfielen nach dem Miteigentumsanteil von 39,20 Tausendsteln rechnerisch etwa
5.800 Euro. Die Eigentümerversammlung, die über die Umlage beschließen soll, ist auf den 24. Juni
2026, 18:30 Uhr, im Gemeindesaal der Kirche am Heilwigbogen einberufen; die Einladung sei am 3.
Juni versandt worden, an die Erbgemeinschaft nach seinen Worten an beide Miterben gesondert.

Herr Dreyer wies außerdem darauf hin, dass zwei Eigentümer eine Verschiebung des Beschlusses
beantragen wollen, weil sie zunächst ein zweites Angebot sehen möchten. Ob es am 24. Juni
überhaupt zu einer Beschlussfassung kommt, konnte er nicht sagen. Auf meine Frage nach
Hausgeldrückständen der Einheit Nr. 9 bestätigte er den Stand aus meiner Schuldnermitteilung vom 3.
Juni; seit Beginn der Zwangsverwaltung werde das laufende Hausgeld von 512 Euro monatlich
pünktlich gezahlt.

Ich habe Herrn Dreyer gebeten, mir das Protokoll der Versammlung unmittelbar nach dem 24. Juni zu
übersenden, und angekündigt, dass ich dem Vollstreckungsgericht über das Ergebnis berichten werde.
Wiedervorlage: 26. Juni 2026.

Benderoth